

광고심의업무 관련 참고사항

(은행연합회 준법지원부, '24.11.28.)

1 광고심의시 유의사항

- **[은행 임직원 계정의 SNS 광고]** 은행 임직원 게시 광고물도 은행 광고와 동일한 관리 필요
- (배경) 은행 대표이사 또는 임직원이 본인 계정의 SNS에 자사 신상품(예금 또는 대출) 안내 기사를 단순 링크하는 경우 광고에 해당하는지 여부
 - (안내사항) ① **(광고여부)** '상품명'과 상품내용을 설명하는 '사실적시 기사링크'만 있더라도 금융상품 내용을 다루므로 판매목적*이 인정되어 광고에 해당
 - * 금융상품을 익명처리하여 정보제공하거나 계약상 금융상품 내용을 알려주는 경우 판매목적 없는 '단순 정보제공'에 해당
 - ② **(광고주체)** 금융소비자보호법(§22①)상 금융상품판매업자등(사업자)에 한해 금융상품 광고를 할 수 있으며, 사업자의 이익을 위해 행위하는 임직원은 사업자로 간주하므로(표시광고법§2iii) 은행 대표이사등 임직원은 금융상품판매업자등(사업자)으로서 광고 가능
 - 이 경우 광고매체 운영주체인 은행과 은행 임직원은 동일인(사업자)이므로 광고매체 운영주체별로 달리 취급되지 않음(은행 임직원 SNS도 은행 SNS와 동일하게 규제 적용)
 - ③ **(광고내용)** 배너·팝업광고 外 연결페이지의 광고사항 기재를 허용한 사례가 없으며, 배너·팝업에 비해 SNS는 지면운용에 여유가 있으므로 은행 대표이사 또는 임직원의 SNS에 기사링크만 단독 게시 불가(금소법상 의무표시사항 모두 기재 필요)

□ **[블로그 등 후기 광고]** 게시물의 제목 또는 첫 부분에 경제적 이해관계 표시

- (배경) 공정위는 보도자료*를 통해 문자 중심 광고 매체(블로그, 인터넷카페 등)에 경제적 이해관계 표시문구를 게시물의 첫부분에 공개하여 소비자들이 “광고”임을 쉽게 인식할 수 있도록 「추천·보증 등에 관한 표시·광고 심사지침」 개정안을 12월 1일부터 시행하고 향후 온라인 광고 상시 점검(모니터링) 예정임을 발표

* 공정위 보도자료(“블로그 등 후기 광고, 제목 또는 첫 부분에 공개”, 24.11.15.)

- (안내사항) 인플루언서 등을 통한 추천·보증 광고 시행 시 은행과의 경제적 이해관계를 금융소비자가 쉽게 인식할 수 있도록 배경과 구분되는 글자크기와 색깔 등을 사용하여 게시물의 제목 또는 첫 부분에 게재

<경제적 이해관계를 적절하게 표시한 경우의 예시(문자 중심 광고 매체의 경우)>

- 파워블로거가 자신의 블로그에 추천글을 게재하면서 수수료를 받기로 한 경우
→ 소정의 수수료를 지급받음
- 인플루언서가 일정금액을 받고 자신의 SNS에 상품에 대한 실제 이용후기를 올린 경우
→ 소정의 원고료를 지급받았지만, 저의 솔직한 후기입니다
- 포털사이트 이용자가 전체 공개된 인터넷 카페 또는 포털사이트의 질의응답 게시판에 상품 등의 추천·보증글 또는 답변글을 게재하고 수수료를 받기로 한 경우
→ 수수료를 받았음, 대가성 광고

□ **[게시물 및 인쇄물 광고]** 의무표시사항의 명확한 구분 기재 필요

- (배경) 현수막, 전단 등 오프라인 광고 시 광고안에 금소법상 의무표시사항 등을 줄바꿈없이 작은 구분기호만 사용하여 나열하는 경우가 빈번
- (안내사항) 금소법상 의무표시사항을 광고심의 매뉴얼(P21)의 기재요령을 준수하여 금융소비자가 쉽게 인지할 수 있도록 항목별로 명확하게 구분하여 기재

2 중도상환수수료 제도개선 관련 심의 효율성 강화

□ [중도상환수수료 개정내용만 변경된 광고물] 연합회 재심의 생략

- (배경) 금융당국이 중도상환수수료 제도개선을 위해 ❶자금운용 차질에 따른 손실 비용 및 ❷대출 관련 행정·모집비용 등 실비용만을 반영하도록 「금융소비자보호에 관한 감독규정」을 개정('24.7.10.)함에 따라 각 은행의 중도상환수수료가 '25.1.13.부터 변경·적용될 예정
 - * 금융소비자보호 모범규준 개정은 '24.12말 예정
- (안내사항) 중도상환 조건의 명확한 표시는 대출상품광고의 필수 의무표시사항이며 연합회 광고심의시에도 동 사항의 기재여부를 중점적으로 점검하고 있음
 - 다만, 감독규정과 모범규준의 개정에 따라 기존 광고안에 다른 내용변경 없이 중도상환수수료 관련 내용만 반영하는 경우 소은행권에 일괄 적용되는 점, 단순변경된 대량의 자료를 다시 제출해야 하는 비효율을 방지하기 위해 변경된 광고안의 연합회 제출은 불필요

3 광고심의시스템 운영 관련

□ ['25년도 광고심의시스템 운영경비] 별도 분담계획 없음

- (배경) 광고심의의 체계적 관리를 위한 광고심의시스템 구축시, 구축비용 외 소요되는 운영경비*는 매년 별도 분담기로 결정**
 - * 추가기능 개발 소요비용, 데이터(광고안 파일 등) 보관·관리비용 등
 - ** 제2022-5차 법무전문위원회('22.8.11.) 의결사항
- '24년도의 경우 운영경비 미분담(연합회 안내공문 발송, '24.2.14.)
- (안내사항) 연합회 자체적으로 개발 및 유지하여 '25년도 운영경비의 경우도 사원은행에 별도 분담요청하지 않을 계획
 - 다만, 향후 데이터 관리비용 증가* 및 시스템 개편, 제도 변경 등에 따른 추가 개발 필요시 경비 분담 가능
 - * 소은행 광고심의 내용 및 광고안 원본 집중·관리 중

□ **[광고심의시스템 계정 최신화]** 담당자 정보 최신화 등 관리 필요

- (안내사항) 인사발령 등으로 변동사항이 생긴 기존 담당자 계정은 삭제하고 연락처 등이 변경된 경우 정보를 업데이트 하여 담당자 정보 최신화* 유지

* 광고심의시스템 로그인 → 상단 본인이름 클릭 → 정보 수정 또는 탈퇴. 끝.